

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo foi estruturado a partir dos pontos centrais abordados na **Aula 02 – Decreto nº 1.171/1994** (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal).

1. Natureza Jurídica, Aplicação e Conceito de Servidor

- **Natureza Jurídica:** O Decreto nº 1.171/1994 possui natureza jurídica mista, sendo **em parte autônomo** (art. 84, VI da Constituição Federal) e **em parte regulamentar** (art. 84, IV da CF, regulamentando leis como a Lei nº 8.112/1990 e a Lei nº 8.429/1992). Ele fixa normas materiais de conduta moral sem se confundir com o regime disciplinar administrativo.
 - **Âmbito de Aplicação:** Aplica-se **exclusivamente aos servidores civis do Poder Executivo Federal (União)**. Não se aplica aos Poderes Legislativo e Judiciário, nem aos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Forças Armadas.
 - **Conceito Amplo de Servidor Público (Inciso XXIV):** Para fins de apuração de conduta ética, considera-se servidor público todo aquele que preste serviços de natureza **permanente, temporária ou excepcional, com ou sem retribuição financeira**, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão estatal (incluindo autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e paraestatais).
-

2. Estrutura Geral do Decreto nº 1.171/1994

O Código de Ética está organizado em **dois capítulos principais**, estruturados em incisos:

1. **Capítulo I:**
 - **Seção I** – Das Regras Deontológicas (Incisos I a XIII)
 - **Seção II** – Dos Principais Deveres do Servidor Público (Inciso XIV)
 - **Seção III** – Das Vedações ao Servidor Público (Inciso XV)
 2. **Capítulo II** – Das Comissões de Ética (Incisos XVI a XXIV)
-

3. Capítulo I – Seção I: Regras Deontológicas

As regras deontológicas fixam os princípios morais e o padrão ético desejável no serviço público:

- **Primados Maiores:** A atuação do servidor deve ser norteada pela **dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais**, tanto no exercício do cargo quanto fora dele.
 - **Busca pelo Bem Comum:** O fim da moralidade administrativa é sempre o **bem comum**, e não os interesses isolados da Administração. A moralidade é consolidada pelo **equilíbrio entre a legalidade e a finalidade** do ato.
 - **Decisão Ética (Inciso II):** O servidor não decide apenas entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas **principalmente entre o honesto e o desonesto**.
 - **Direito à Verdade (Inciso VIII):** O servidor **não pode omitir nem falsear a verdade**, mesmo que ela seja contrária aos seus próprios interesses ou aos interesses da própria Administração Pública.
 - **Regra da Publicidade e Exceções (Inciso VII):** A publicidade dos atos administrativos é requisito de eficácia e moralidade. **As únicas exceções ao sigilo são:**
 1. Segurança nacional;
 2. Investigações policiais;
 3. Interesse superior do Estado e da Administração, em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei.
 - **Integração à Vida Privada (Inciso VI):** A função pública integra-se à vida particular do servidor; logo, fatos e atos verificados em sua conduta diária privada podem **acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida funcional**.
-

4. Capítulo I – Seção II: Principais Deveres do Servidor Público (Inciso XIV)

A Seção II traz um **rol exemplificativo (não exaustivo)** de deveres fundamentais:

- **Desempenho e Probidade:** Desempenhar a tempo as atribuições do cargo e ser probo, reto, leal e justo, escolhendo sempre a opção **mais vantajosa para o bem comum**.
- **Atendimento ao Cidadão:** Tratar cuidadosamente os usuários do serviço público, demonstrando cortesia, urbanidade, atenção e disponibilidade, sem preconceitos de raça, sexo, idade, religião, posição social ou política.
- **Relação com a Hierarquia e Denúncia:**
 - Respeitar a hierarquia, mas **sem nenhum temor de representar** contra qualquer comprometimento indevido da estrutura estatal;
 - **Resistir a pressões** de superiores, contratantes ou terceiros que visem vantagens indevidas e **denunciá-las**;
 - **Comunicar imediatamente** a seus superiores qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- **Outros Deveres Destacados:**
 - Apresentar-se ao trabalho com **vestimentas adequadas** à função;
 - **Facilitar a fiscalização** de seus atos e serviços por quem de direito;
 - Abster-se, de forma absoluta, de exercer a função com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais;

- Divulgar e incentivar o cumprimento do Código de Ética entre os colegas de classe.

5. Capítulo I – Seção III: Vedações ao Servidor Público (Inciso XV)

Trata de condutas proibidas que afrontam a integridade pública e dialogam com o regime disciplinar e atos de improbidade:

- **Uso do Cargo e Favorecimento:** Veda o uso do cargo, função, posição, tempo ou influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem.
- **Conivência e Comprazimento:** Proíbe ser conivente com erros ou infrações ao Código de Ética, **mesmo que motivado por espírito de solidariedade.**
- **Uso de Informação Privilegiada:** Veda a utilização de informações internas privilegiadas em benefício próprio, de parentes ou terceiros.
- **Desvio de Função e Recursos:** Proíbe desviar servidor público para atendimento de interesses particulares ou utilizar recursos materiais e de expediente da repartição para fins privados.
- **Atraso Tecnológico e Atividade Aética:** Veda deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance no desempenho de suas funções e exercer atividade profissional aética ou ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.

6. Capítulo II: Das Comissões de Ética

Regulamenta a criação, composição e funcionamento das Comissões de Ética Setoriais:

- **Obrigatoriedade e Implementação:** Deve ser criada uma Comissão de Ética em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou entidades delegadas.
- **Composição e Mandato:**
 - Integrada por **3 membros titulares e 3 suplentes**;
 - Escolhidos entre servidores ou empregados do **quadro permanente** (cargo efetivo/emprego permanente);
 - Designados pelo dirigente máximo para mandatos não coincidentes de **3 anos**;
 - **O dirigente máximo não pode integrar a comissão.**
- **Competências:** Orientar e aconselhar sobre a ética profissional e conhecer de procedimentos ou imputações sujeitos a sanção ética.
- **Penalidade Exclusiva:** A **única pena aplicável** pela Comissão de Ética é a de **CENSURA**. A comissão não aplica demissão, suspensão, advertência nem cassação de aposentadoria.
- **Instrução da Carreira:** Incumbe à Comissão fornecer os registros de conduta ética para instruir e fundamentar **promoções** e demais procedimentos do quadro de carreira dos servidores.

- **Autonomia:** A atuação da Comissão de Ética é administrativa, autônoma e **não depende de autorização judicial**.
-

7. Principais Pegadinhas de Prova sobre o Decreto nº 1.171/1994

1. **Abrangência de Poderes:** Afirmar que o decreto se aplica aos Poderes Legislativo e Judiciário ou a Estados/Municípios (*Incorreto: aplica-se apenas ao Executivo Federal civil*).
 2. **Exclusividade das Exceções à Publicidade:** Dizer que a transparência pode ser afastada por mera "conveniência administrativa" (*Incorreto: só cede nas hipóteses taxativas de segurança nacional, investigações ou interesse superior declarado em processo sigiloso*).
 3. **Pena Aplicável pela Comissão:** Afirmar que a Comissão de Ética pode demitir ou suspender o servidor (*Incorreto: a única sanção cabível no âmbito da Comissão de Ética é a censura*).
 4. **Vida Privada x Vida Funcional:** Alegar que condutas privadas não afetam a vida pública do servidor (*Incorreto: a função pública se integra à vida privada e atos particulares podem impactar o conceito funcional*).
 5. **Solidariedade ao Erro:** Sustentar que o espírito de solidariedade justifica ser condescendente com falhas éticas de colegas (*Incorreto: a convivência por solidariedade é expressamente vedada*).
-

💡 Se você quiser, posso elaborar um conjunto de questões comentadas nos moldes da banca do seu concurso (como Cebraspe ou Quadrix) para testar a fixação deste Decreto.